



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N° xxx-2021-MTPE/1/20.52

Para: NATALIA ROMY QUIÑONES BERROSPÍ
DIRECTORA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL

Asunto: RESPUESTA AL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0012-2021-MTPE/1/20
(PREGUNTAS FRECUENTES).

Ref.: Hoja de Ruta N° I-68152-2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en atención al asunto de la referencia, mediante el cual la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana – DRTPELM, en el marco de sus competencias, solicita realizar la actualización trimestral, de las preguntas frecuentes que se encuentran en los enlaces que se indican. En respuesta a lo solicitado, se cumple con remitir las preguntas frecuentes que se ha podido recabar en las consultas presenciales, virtuales y además las respuestas tipo que se brindan a dichas consultas:

1. ¿Cómo saber si mi empresa puede calificar en el régimen de la micro y pequeña empresa?

Antes de registrarse en el REMYPE, deberá tener en cuenta lo señalado en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, el cual establece que, para el registro y acreditación en el REMYPE:

- a. La unidad económica cuyo nivel de venta sea menor o igual a 150 UIT, corresponderá el régimen de la microempresa.
- b. La unidad económica cuyo nivel de venta sea mayor a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT, corresponderá el régimen de la pequeña empresa.

Con la entrada en vigencia de la **Ley N° 30056** se eliminó el requisito de la cantidad de trabajadores, por lo que actualmente se considera solo el nivel de ventas.

2. ¿Qué unidades económicas pueden acogerse al régimen laboral de la micro y pequeña empresa?

Pueden acogerse al régimen laboral de la micro y pequeña la persona natural con negocio o la jurídica, que genera rentas de tercera categoría conforme a la Ley del Impuesto a la Renta, con finalidad lucrativa.

No comprende a las personas naturales sin negocio (que en ejercicio de individual de cualquier profesión, arte o ciencia u oficio emitan recibos por honorarios), asociaciones, fundaciones, comités.



Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext>" e ingresando la siguiente clave: 8WBJTHS

3. Somos una junta de propietarios y queremos contratar a nuevos trabajadores bajo el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, ¿es posible inscribirnos en el REMYPE?

Sí, el régimen laboral de las microempresas puede aplicarse a las juntas de propietarios tal como lo dispone la Sexta Disposición Complementaria y Final del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE.

4. ¿Cómo puedo registrarme en el REMYPE?

Para acogerse al régimen laboral especial, la microempresa que cumpla con los requisitos del nivel de ventas establecido en la Ley, deberá registrarse en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, a través, del siguiente link: <https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/7a486091-6d67-4b47-a215-40f9a9490139/oauth2/login?originalUrl=https://apps.trabajo.gob.pe/si.remype/index.jsp&state=m1ntr4>, consignado al ingresar su número de RUC, usuario y clave sol y teniendo en consideración que deberá contar con un trabajador como mínimo. Luego deberá ingresar al módulo MYPE, o módulo Junta de Propietarios, de ser el caso, y proceder a llenar la información necesaria en la solicitud de trámite antes de enviarla.

5. Tengo una empresa y me encuentro inscrito en el régimen mype tributario, ¿es suficiente para que mis trabajadores se encuentren al amparo de los beneficios que otorga el régimen laboral de la micro y pequeña empresa?

No, por tratarse de dos ámbitos distintos y otorgan diferentes beneficios. El mype tributario es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento. El Régimen MYPE Tributario (RMT) les exige condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias. Si la empresa desea pertenecer al RMT, deberá acudir a SUNAT y cumplir con los requisitos establecidos por esta institución.

En cambio, el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, es un régimen laboral especial que debe ser acreditado ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del sistema REMYPE, el cual autoriza el acogimiento de la mype a los beneficios señalados en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, registrando y publicitando dicha condición (registro constitutivo).

6. ¿Qué beneficios laborales tienen los trabajadores de la micro empresa?

Los trabajadores que se encuentren laborando en microempresas acreditadas en el REMYPE, tienen derecho a:

- Remuneración mínima vital.
- Jornada de trabajo de ocho horas.

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext" e ingresando la siguiente clave: 8WBJTHS



- Descanso semanal y en días feriados.
- Descanso vacacional de 15 días calendario remunerado por cada año completo de servicio.
- Horas extras, con las sobretasas del 25% y 35% del valor hora, excepto en el supuesto establecido en el párrafo final del artículo 53 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, el cual indica que "(...) En los Centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%".
- Pago de sobretasas por laborar feriados o domingos.
- Aseguramiento en salud, el empleador puede afiliar a sus trabajadores a EsSalud y pagar el 9% de cada uno de ellos; O puede afiliarlos al SIS y pagar S/15 soles por cada trabajador afiliado de forma mensual.
- Aseguramiento en pensiones, el empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores a un sistema previsional, ya sea a la ONP o AFP.
- Indemnización por despido por despido arbitrario: 10 remuneraciones diarias por cada año de servicios con un tope de 90 remuneraciones diarias.

7. ¿Qué beneficios laborales tienen los trabajadores de la pequeña empresa?

Los trabajadores que se encuentren laborando en pequeñas empresas acreditadas en el REMYPE, tienen derecho a los mismos que los de la micro empresa, pero, además:

- Gratificaciones, tienen derecho a percibir media gratificación con ocasión de las Fiestas Patrias y la Navidad.
- CTS: 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio con un tope de hasta 90 remuneraciones diarias.
- Bonificación nocturna: Los trabajadores de pequeña empresa, a diferencia de la micro, sí tienen derecho a la bonificación nocturna, equivalente al 35% de la remuneración mínima vital en caso se labore en horario nocturno.
- Indemnización por despido arbitrario: 20 remuneraciones diarias por cada año de servicios con un tope de 120 remuneraciones diarias.
- Aseguramiento en salud, obligatoriamente el empleador debe aportar a EsSalud el 9% por cada trabajador.

8. Mi micro empresa ha tenido un buen año en sus niveles de ventas, ¿podría cambiar su condición a pequeña empresa?

Sí, en este caso la microempresa debe cumplir con el requisito de superar por 2 años consecutivos las 150 UIT en nivel de ventas.

Si este el caso, cumplidos los 2 años consecutivos, la empresa cuenta con 1 año de gracia para adecuarse al nivel de pequeña empresa.

9. En el caso de la pequeña empresa ¿podría pasar al régimen general?



Sí. En este caso la pequeña empresa debe cumplir con el requisito de superar por 2 años consecutivos las 1700 UIT en nivel de ventas.

Si este el caso, cumplidos los 2 años consecutivos, la empresa cuenta con 3 años de gracia para adecuarse al nivel de régimen general.

10. ¿Quiénes se encuentran excluidos en el REMYPE?

Se encuentran excluidos:

- A los que constituyen grupos económicos.
- A los que tengan vinculación económica con otras empresas, conforme los siguientes supuestos:
 - Una persona natural o jurídica posee más del 30% del capital de otra persona jurídica.
 - Una empresa venda a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, el 80% o más de sus ventas.
 - Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes.
- Falseen información.
- Dividan sus unidades empresariales.
- A los que se dediquen al rubro de bares, discotecas y juegos de azar.

11. Tengo una empresa textil y cuento con seis (6) trabajadores en planilla bajo el régimen laboral general, deseo acreditarla como una micro empresa y luego de ello, pienso contratar tres (3) nuevos trabajadores, ¿cuál sería la situación legal de mis trabajadores y de los nuevos que voy a contratar?

Una vez acreditada la empresa textil como micro empresa, los trabajadores que originariamente estaban en el régimen laboral general mantendrán dicho régimen laboral y los trabajadores contratados posterior a la fecha de la solicitud de acreditación en el REMYPE se sujetarán al régimen laboral especial de la micro empresa.

12. Me inscribí en el REMYPE el 15 de enero de 2021 (fecha de solicitud) y el 13 de febrero ingresé al REMYPE para imprimir mi constancia de acreditación, ¿qué fecha de expedición tendrá mi registro? ¿Desde qué fecha mi empresa puede acceder a los beneficios del régimen laboral de la micro y pequeña empresa? Si después de presentar mi solicitud contraté a trabajadores como micro empresa.

Su constancia de acreditación tendrá como fecha de expedición, la fecha en que Ud. imprima por primera vez su constancia en el REMYPE. Sin embargo, en el último párrafo de dicho documento se indica que las empresas a las que el sistema validó favorablemente su solicitud están beneficiadas por la ley MYPE desde el momento que presentó su solicitud. Por tal motivo los trabajadores contratados con fecha posterior a la solicitud de inscripción se encontrarían dentro del régimen laboral especial de la micro empresa.

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext>" e ingresando la siguiente clave: 8WBJTHS



13. Acabo de constituir una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) y quiero inscribirme en el REMYPE, hasta que empiece a tener mayores ventas trabajaré solo, pero el sistema me pide registrar un trabajador ¿necesariamente tengo que contratar a un trabajador para acceder al régimen de la micro y pequeña empresa?

Sí, de acuerdo al artículo 2 del Reglamento del TUO de la Ley de Promoción de Competitividad, Formalización, y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2008-TR, la persona natural que dirige una microempresa que no se ha constituido como persona jurídica y la persona natural que es titular de una microempresa constituida como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, debe contar con al menos un trabajador para registrarse en el REMYPE.

14. He constituido mi negocio como persona natural ¿puedo contratar a mi hijo y a mi cónyuge e inscribirla en el REMYPE?

De acuerdo la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Derogatoria del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada mediante Decreto Supremo 003-97-TR, la prestación de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, para el titular o propietario persona natural que conduzca o no el negocio personalmente, no genera relación laboral; salvo pacto en contrario. Tampoco genera relación laboral, la prestación de servicios del cónyuge.

De lo establecido por la norma se advierte lo siguiente:

- Sí es posible contratar a un familiar vinculado por consanguinidad hasta el segundo grado (ejemplo: padres, hermanos); no obstante, para poder realizar dicha contratación deberá existir un contrato de trabajo escrito, el cual acreditará una relación laboral entre Ud. y su familiar.
- No es posible la contratación laboral del cónyuge, por lo tanto, no es posible inscribirla en el REMYPE.

15. Soy el titular de una persona natural con negocio que se encuentra inscrita en el REMYPE como micro empresa y deseo registrarme en el T-Registro como trabajador, pero dicha plataforma no me permite realizarlo ¿qué debo hacer previamente?

Deberá previamente ingresar al REMYPE y actualizar los datos adicionales del conductor de la micro empresa, señalando que este también es trabajador de la empresa, luego de ello se dirigirá al Link **"Trabajadores"** del Menú **"Navegación"**, donde se mostrará el formulario para realizar el registro correspondiente.

16. Deseo registrar una SAC con dos socios en el REMYPE. Uno de los socios será único trabajador ¿puedo registrarme en el REMYPE?

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext>" e ingresando la siguiente clave: 8WBJTHS



Si Ud. representa a una SAC u otro tipo de persona jurídica, puede inscribir a su único trabajador (también socio) en el REMYPE.

17. En caso de renuncia de un trabajador, sujeto al régimen laboral general, ¿puedo contratarlo nuevamente bajo el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, una vez que la empresa se registró en el REMYPE?

Sí, pero debe transcurrir por lo menos un año desde el cese para poder ser contratado bajo el amparo de la Ley MYPE. En caso contrario debe contratarlo bajo su mismo régimen laboral general.

18. ¿Un trabajador de una micro o pequeña empresa puede pactar mejoras económicas con su empleador?

Sí, por decisión unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo, los trabajadores pueden contar con los beneficios del régimen laboral general, de acuerdo al último párrafo del artículo 50 Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE "(...) Los trabajadores y la Micro y Pequeña Empresa comprendidas en el Régimen Laboral Especial podrán pactar mejores condiciones laborales, respetando los derechos reconocidos en el presente artículo".

19. El trabajador de la microempresa ¿puede ser despedido por falta grave?

Sí, al trabajador de la microempresa se le aplican los supuestos de falta grave que son causa justa de despido, previstos para los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada.

20. Tengo una micro empresa y mi único trabajador ha optado por renunciar, al momento de realizar su baja en el REMYPE, el sistema no me lo permite ¿qué puedo hacer?

Para dar de baja a un trabajador, tener en cuenta que la empresa debe cumplir con lo que la norma exige, es decir **un trabajador como mínimo para poder estar inscrito en REMYPE**, por lo tanto, si en su lista de trabajadores solo cuenta con uno, dicho trabajador no podrá ser dado de baja, por lo que antes deberá registrar un trabajador adicional (contratar un nuevo trabajador).

21. Estoy intentando registrarme en el módulo de junta de propietarios del REMYPE y el sistema me pide cargar la planilla electrónica donde conste la relación de trabajadores ¿qué puedo hacer si recién voy a contratar personal?

En caso de no contar con la planilla electrónica, el presidente de la junta podrá adjuntar una declaración jurada (firmada y con huella de él) en formato pdf donde se señale la relación de trabajadores que contratará.



22. A pesar de que cumplía con las condiciones para que mi empresa se encuentre inscrita en el REMYPE, decidí solicitar la baja en el sistema ¿es posible que pueda registrarme nuevamente en el REMYPE?

Sí es posible, pero la empresa no debe haber salido del REMYPE por haber superado los límites correspondientes en sus niveles ventas anuales por dos años consecutivos, toda vez que, el artículo 34 del Reglamento de la Ley MYPE, establece que, una vez superado el periodo de gracia de una empresa, pasará definitivamente al régimen laboral según corresponda.

23. Acabo de acreditarme como micro empresa ¿es obligatoria o facultativa la aportación a un sistema pensionario?

Es obligatorio que los trabajadores de las micro y pequeñas empresas se afilien a un régimen pensionario. De acuerdo a la normativa vigente, los trabajadores de la Microempresa que no se encuentren afiliados o no sean beneficiarios de algún régimen previsional, podrán optar por afiliarse al Sistema de Pensiones Sociales. Sin embargo, en vista a que este sistema no se encuentra implementado, tendrán que optar por el Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones.

24. ¿Dónde puedo consultar si una empresa se encuentra inscrita en el REMYPE?

Puede consultar ingresando al siguiente link <https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/>, deberá ingresar el Número de RUC de la empresa del cual se requiere verificar su registro y acreditación en el REMYPE.

25. Las empresas que cuenten con otros regímenes especiales ¿pueden acogerse al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa?

No, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Ley MYPE aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR, el régimen laboral especial no es aplicable a la micro y pequeña empresa sujeta a otros regímenes laborales especiales, con excepción de la microempresa sujeta al Régimen Especial Agrario de la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
FREDY ALBERTO MEZA MONGE
Subdirector de Registros Administrativos y de
Formación Profesional y Capacitación Laboral (e)
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo





PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

FAMM/wlgm

H.R E-068152-2021



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "<https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext>" e ingresando la siguiente clave: 8WBJTHS

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry N° 655
Jesús María